

เมื่อพิจารณาประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ แล้ว เห็นได้ว่า ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ข้อ ๘.๕ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลกำหนดให้การจัดสรรคลื่นความถี่ การเริ่มต้นการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภายใน ๔ ปี และตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ข้อ ๕.๖ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล กำหนดตัวชี้วัดให้มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ภายใน ๔ ปี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ได้ จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Multiplexer หรือ MUX) การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศเรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แม้จะไม่ได้มีการกำหนดหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไว้ในประกาศดังกล่าว แต่ก็มีภาระอยู่ในประกาศว่า เพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งปรากฏตามคำฟ้องและคำให้การ รวมทั้งเอกสารท้ายคำคู่ความในคดีนี้ที่สอดคล้องต้องกันว่า ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตลอดมา เช่น การแจกคู่มือเพื่อให้ประชาชนนำไปแลกซื้อกล่องที่สามารถรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้ การประชาสัมพันธ์โดยการให้ข่าวให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ระบบดิจิทัลอย่างแพร่หลาย กรณีจึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล อันเป็นสิทธิตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในวัดที่ ๑ ทั้งสองช่องรายการ และ กสท. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ในขณะนั้น ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล หมดจดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่องรายการไทยทีวี และหมดจดหมู่เด็กเยาวชนและครอบครัว ช่องรายการ MVTV FAMILY โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๗๒ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ ปี แล้ว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกมาเป็นระบบดิจิทัลเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยอมรับในคำให้การว่า กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Multiplexer) เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้กรมประชาสัมพันธ์ชำระค่าปรับทางปกครองแล้ว นอกจากนี้ การแจกคู่มือเป็นไปอย่างล่าช้าเป็นเวลาถึง ๖ เดือน นับแต่วันออกใบอนุญาต การประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ทำได้ไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่เข้าใจวิธีการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ รวมทั้งการใช้คู่มือ ทำให้เกิดความสับสนกับขั้นตอนและกระบวนการแจกคู่มือ ไม่สามารถแจกคู่มือให้ถึงประชาชนได้ครบทุกพื้นที่ ทำให้การแลกซื้อเครื่องรับสัญญาณเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ยอมรับว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินการไว้ชั่วคราว ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่ไม่อาจอ้างเพื่อหลบเลี่ยงสิทธิของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากประชาชนไม่มีความเข้าใจและขาดความเชื่อมั่นในการแลกเครื่องรับสัญญาณว่าจะสามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้หรือไม่ หรือได้ก็ช่องรายการทำให้ประชาชนไม่สนใจโทรทัศน์ภาคพื้นดิน รวมทั้งการขยายโครงข่ายโทรทัศน์เป็นไปอย่างล่าช้าส่งผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนผู้ชม อันมีผลต่อการเสนออัตราค่าเช่าช่วงเวลาและอัตราค่าโฆษณา อันเป็นที่มาของรายได้ของผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนต้องแบกรับภาระต้นทุนทั้งด้านการบริหารจัดการสถานี ต้นทุนในการบริหารช่องรายการและเนื้อหารายการ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ร้อยละ ๒ ของรายได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ซึ่งกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของผู้ฟ้องคดีทั้งในด้านภาระต้นทุนและระยะเวลาการคืนต้นทุน

สำหรับการดำเนินการจัดให้มีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (Multiplexer หรือ MUX) นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล จำนวน ๕ ใบอนุญาต ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาต ๔ ราย เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์



ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ได้แก่ (๑) กองทัพบก (๒) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (๓) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และ (๔) กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจากการประมวลผลข้อมูลความสามารถขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายดังกล่าว แต่กรมประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการโครงข่ายได้ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น จึงเห็นว่า อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล นอกเหนือไปจากการจัดให้มีโครงข่ายดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีหน้าที่ต้องควบคุมคุณภาพการรับส่งสัญญาณให้ผู้ให้บริการสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และควบคุมให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลมีคุณภาพการรับส่งสัญญาณที่ดีและอยู่ในระดับเดียวกันอีกด้วย ทั้งนี้ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑๙ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งแม้ว่าการที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายหนึ่งไม่สามารถดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการโครงข่ายได้ จะไม่กระทบต่อคุณภาพการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทั้งสองช่องรายการของผู้ฟ้องคดีโดยตรง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามสัญญาลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก็ตาม แต่การที่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายใดไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ย่อมส่งผลถึงความเชื่อมั่นของประชาชน ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ หรือเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ ในด้านประสิทธิภาพการกำกับดูแลโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลหรือคุณภาพในการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อบกพร่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเช่นกัน ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการทั้งสองช่องรายการ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสนอมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการก่อนเลิกการให้บริการ ด้วยการชี้แจงผู้ให้บริการถึงการยุติการให้บริการผ่านการขึ้นอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ของทั้งสองช่องรายการตลอดวันเป็นเวลา ๓๐ วัน ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการชี้แจงการยุติการให้บริการผ่านการขึ้นตัวอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ทั้งสองช่องรายการตลอดวันเป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการก่อนเลิกการให้บริการ และถือได้ว่าสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดี



กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอันเลิกกันตามข้อ ๑๔ (๕) (๖) ประกอบกับข้อ ๑๘ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๑๗ (๑) ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและมีการกระจายการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมแก่การเป็น ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จึงไม่ได้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะหารายได้ให้แก่รัฐในลักษณะการค้ากำไร ดังนั้น เมื่อคลื่นความถี่ อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติที่เอกชนประมูลได้ไม่สามารถใช้หาประโยชน์ได้ รัฐก็ไม่ควร ที่จะได้รับค่าใช้คลื่นความถี่เกินไปกว่าที่เอกชนจะหาประโยชน์ได้ และเมื่อรัฐได้คลื่นความถี่ กลับคืนมาแล้ว การได้รับค่าธรรมเนียมจึงต้องสอดคล้องกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว ตามความเป็นจริง และสอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถคืนใบอนุญาตและมีสิทธิได้รับ ค่าชดเชยด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตว่า ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธศาสตร์และสาระ ช่องรายการไทยทีวี ซึ่งผู้ฟ้องคดีประมูลได้ในราคา ๑,๓๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมในส่วนของราคาขั้นต่ำ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งชำระเป็น ๔ งวด คือ งวดที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ ของราคาขั้นต่ำ เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำจำนวน ๑,๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งชำระเป็น ๖ งวด คือ งวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐ ของเงิน ในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ เป็นเงิน ๑๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๒๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ ชำระ ร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๒๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๒๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๖ ชำระร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๒๒๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนใบอนุญาตประเภทบริการ ทางธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธศาสตร์และสาระ ช่องรายการ MVTV FAMILY ซึ่งผู้ฟ้องคดี ประมูลได้ในราคา ๖๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมในส่วนของราคา ขั้นต่ำจำนวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งชำระเป็น ๔ งวด คือ งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ ของราคาขั้นต่ำ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท



งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำจำนวน ๕๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งชำระเป็น ๖ งวด คือ ชำระงวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐ ของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ เป็นเงิน ๕๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๕๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๖ ชำระร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเห็นได้ว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระในระยะแรก สูงถึงประมาณร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ หลังจากนั้น จึงลดลงตามลำดับ อันเป็นการกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมโดยคาดหวังว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ใช้คลื่นความถี่ครบตามเวลาที่ได้รับใบอนุญาต แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตไปเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง อันเป็นระยะเวลาอันสั้นกว่าที่กำหนดในใบอนุญาตมาก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมควรต้องชำระค่าธรรมเนียมมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ จึงสมควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ตามที่ได้ใช้ประโยชน์ตามความเป็นจริง โดยคำนวณเป็นค่าธรรมเนียมปีละเท่า ๆ กัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการทั้งสองช่องรายการ หลังจากนั้น ได้ชี้แจงการยุติการให้บริการผ่านการขึ้นตัวอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ทั้งสองช่องรายการตลอดวันตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมควรต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่วันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีว่า ได้มีการเจรจาตกลงกันและผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการออกอากาศจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมถึงวันข้างต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตทั้งสองฉบับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ๖ วัน คิดเป็นเงิน ๒๑๓,๗๘๑,๒๔๔.๔๒ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตไว้แล้วจำนวน ๓๖๕,๕๑๒,๐๐๐ บาท จึงเป็นการชำระเกินไปจำนวน ๑๕๑,๗๓๐,๗๕๕.๕๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ชำระเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาวางไว้ เป็นการประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละงวดระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังคงประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั้งสองช่องรายการอยู่ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกการประกอบกิจการทั้งสองช่องรายการโดยชอบ และสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สิ้นสุดลง โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงินจำนวน ๒๑๓,๗๘๑,๒๔๔.๔๒ บาท ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่า



ที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไว้ในงวดที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงยอมไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินไปตั้งแต่งวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๖ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารฯ จำนวน ๑๖ ฉบับ ที่ผู้ฟ้องคดีวางเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๖ ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ธนาคารฯ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของทั้งสองช่องรายการแทนผู้ฟ้องคดีตามหนังสือค้ำประกัน ซึ่งต่อมา ธนาคารฯ ได้นำเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในงวดที่ ๒ รวมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นเงินจำนวน ๒๘๘,๔๗๒,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในงวดที่ ๓ รวมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นเงินจำนวน ๓๘๔,๓๔๔,๐๐๐ บาท ไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงเป็นการชำระเงินเกินไปกว่าส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชำระ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป

สำหรับค่าเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยแสวงหารายได้จากโฆษณาที่เจ้าของสินค้าซื้อเวลาโฆษณาจากความนิยมในเนื้อหารายการของช่องรายการโทรทัศน์ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น รูปแบบและเนื้อหารายการของช่องรายการโทรทัศน์ พฤติกรรมของผู้บริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร นโยบายของรัฐ สภาพสังคมหรือสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ประกอบกับการที่ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าช่องรายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิมที่มีเพียง ๖ ช่อง ย่อมส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่สูงกว่าผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก หรือการที่ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีช่องรายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิมมีฐานลูกค้ามากกว่าผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายใหม่ หรือการที่ผู้ใช้บริการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมหรือช่องทางออนไลน์อื่น ก็ย่อมมีผลต่อจำนวนผู้รับชมรายการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดี และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโฆษณาของเจ้าของสินค้าอันเป็นที่มาของรายได้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์จึงมีหน้าที่ต้องพัฒนารูปแบบและเนื้อหารายการรวมถึงดำเนินแผนธุรกิจต่าง ๆ เพื่อชักจูงผู้ใช้บริการให้มารับชมรายการโทรทัศน์ช่องรายการของผู้ฟ้องคดีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ แม้การประมูลคลื่น 4G และ Facebook Live จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาแต่ข้อเท็จจริงก็เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า การรับชมรายการโทรทัศน์หรือการรับชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์เริ่มมีขึ้นก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประกอบกับพฤติกรรมของผู้รับชมรายการโทรทัศน์ก็เริ่ม



เปลี่ยนไปตั้งแต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เช่น การมีสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนจากการรับชมรายการตามปกติของสถานีผ่านเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ไปเป็นการรับชมรายการตามความต้องการของตน (On Demand) ในช่องทางออนไลน์หรือผ่านทางอุปกรณ์อื่น ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อจำนวนผู้รับชมรายการของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและตามที่กฎหมายกำหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินไปสู่การรับส่งสัญญาณระบบดิจิทัล แต่ก็มีไม่ใช่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนหรือได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ หากแต่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๕๑,๗๓๐,๗๕๕.๕๘ บาท และให้คืนหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ผู้ฟ้องคดีวางเพื่อคำประกันการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๖ คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ให้ชดเชยจำนวนเงินตามหนังสือคำประกันที่ไม่สามารถคืนได้นั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๒๑/๒๕๖๔)

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

๓.๑ การกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ

การที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกประกาศ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ โดยได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลในการกำหนดอัตราขั้นสูงของ



ค่าบริการด้วยวิธีอัตราค่าตอบแทนการลงทุน (Rate of Return หรือ ROR) โดยใช้ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓ ราย และได้พิจารณากำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บล่วงหน้า (Pre-paid) และเรียกเก็บภายหลัง (Post-paid) ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที ในลักษณะอัตราถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Rate) โดยคำนวณจากต้นทุนสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษี ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นต้นทุนสูงสุดสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว การออกประกาศพิพาทของ กสทช. จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายและได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงที่เหมาะสม โดยเห็นควรให้กำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการด้วยวิธีอัตราค่าตอบแทนการลงทุน (Rate of Return หรือ ROR) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Cost-plus regulation อันเป็นวิธีการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถครอบคลุมต้นทุนในการให้บริการทั้งหมด โดยคำนวณจากต้นทุนสินทรัพย์ที่ใช้ในการบริการ ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา และภาษี รวมทั้งมีผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในระหว่างนั้น กทช. ได้มีคำสั่งที่ ๓๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ระบุผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละตลาดที่เกี่ยวข้องและให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะที่กำหนด โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีและบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ หลังจากนั้น สำนักงาน กทช. ได้จัดทำร่างรายงานอัตราขั้นสูงด้วยวิธีอัตราค่าตอบแทนการลงทุน (Rate of Return หรือ ROR) ของผู้ประกอบกิจการทั้ง ๗ ราย คือ (๑) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (๒) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (๓) บริษัท ทีทีเอ็นแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (๔) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (๕) ผู้ฟ้องคดี (๖) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ (๗) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีอัตราขั้นสูงของค่าบริการ



๐.๙๙ บาทต่อนาที บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีอัตราขึ้นสูงของค่าบริการ ๐.๗๑ บาทต่อนาที และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด มีอัตราขึ้นสูงของค่าบริการ ๑.๗๖ บาทต่อนาที กทข. จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบการกำหนดอัตราขึ้นสูงใหม่ของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Pre-paid และ Post-paid ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที ในลักษณะอัตราถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Rate) โดยให้บังคับใช้กับผู้รับใบอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๒G ทุกราย และมอบหมายให้สำนักงาน กทข. ไปพิจารณาดำเนินการจัดทำร่างประกาศเสนอ กทข.

ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นผลให้บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ กทข. โอนย้ายมาเป็นของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนออกประกาศ สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้จัดทำร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขึ้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ ลงวันที่... และนำร่างประกาศดังกล่าวไปดำเนินการรวบรวมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวมทั้งได้ส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว ปรากฏว่าผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มีข้อสังเกตว่า การกำกับอัตราเดียวกับผู้ประกอบการทั้งห้ารายไม่เหมาะสม โดยควรคำนึงถึงต้นทุนการบริการของผู้ประกอบการแต่ละรายที่มีต้นทุนไม่เท่ากัน และความเหมาะสมในการใช้อัตราขึ้นสูงที่จะต้องไม่ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่มีต้นทุนสูงกว่าเสียเปรียบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขึ้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยให้มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และบริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ตามคำสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ข้างต้น ซึ่งได้แก่ ผู้ฟ้องคดี และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๗



และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อีกทั้งยังแตกต่างจากร่างประกาศที่เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ชอบด้วยกระบวนการรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ ประกาศพิพาทยังไม่ได้แสดงวิธีการคำนวณที่ชัดเจนโดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้นำต้นทุนค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ มารวมด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้อำนาจตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการออกประกาศพิพาทเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ โดยได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลในการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการด้วยวิธีอัตราค่าตอบแทนการลงทุน (Rate of Return หรือ ROR) โดยใช้ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓ ราย ได้แก่ ผู้ฟ้องคดี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และได้พิจารณาเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บล่วงหน้า (Pre-paid) และเรียกเก็บภายหลัง (Post-paid) ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที ในลักษณะอัตราถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Rate) โดยคำนวณจากต้นทุนสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษี ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นต้นทุนสูงสุดสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว การออกประกาศพิพาทจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีและได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

นอกจากนี้ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและโครงสร้างอัตรา



ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมขึ้นใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการกิจการทุกรายหรือเฉพาะรายได้ โดยต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญตามคำสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งหมายถึง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศเกินกว่าร้อยละ ๒๕ และมีความสามารถที่จะกีดกันการแข่งขันหรือผูกขาด หรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมได้ และคำสั่งดังกล่าว ยังไม่มีการยกเลิกเพิกถอน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่ ๐.๙๙ บาทต่อนาที ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบการทุกรายไม่ได้เป็นอัตราขั้นสูงที่สะท้อนต้นทุนในการให้บริการของผู้ประกอบการรายเล็ก และทำให้ผู้ประกอบการรายเล็ก ถูกบังคับให้กำหนดอัตราค่าบริการต่ำกว่าทุนของตนเองโดยมิใช่กลไกของตลาด อันจะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กขาดทุนหรือมีต้นทุนสูงจนไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดทางธุรกิจในระยะยาว ส่วนการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่ ๐.๙๙ บาทต่อนาที โดยให้มีผลใช้บังคับกับเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถพิจารณา กำหนดอัตราค่าบริการภายใต้สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้ครอบคลุมต้นทุน การดำเนินงานของตน และสามารถสร้างทางเลือกอื่นที่มีใช้ราคาเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่แทนได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่มีความชัดเจนและเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล ซึ่งมุ่งเน้นการกำกับดูแลที่จำเป็นเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น จึงเป็นการพิจารณาที่สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันขัดต่อมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่ ๐.๙๙ บาทต่อนาที ตามประกาศพิพาทนั้น เป็นการกำหนดอัตราซึ่งมีวิธีการคำนวณที่ชัดเจน สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้ฟ้องคดีที่มีต้นทุนต่อหน่วยในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที หรือก่อให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการให้โอกาสกับผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งมีต้นทุนการให้บริการสูงกว่าอัตราขั้นสูงดังกล่าว ให้สามารถคิดหากลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม และผู้ใช้บริการก็จะมีสิทธิเลือกผู้ให้บริการที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น การบังคับใช้อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที กับเฉพาะ



ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ย่อมจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า อัตราขั้นสูงของค่าบริการ ๐.๙๙ บาทต่อนาที ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงเป็นอัตราที่ยุติธรรม แก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา ๐.๙๙ บาทต่อนาที โดยให้บังคับใช้เฉพาะผู้มีอำนาจเหนือตลาด อย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นการกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่มีวิธีการคำนวณที่ชัดเจน และเป็นอัตราที่ยุติธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการ รวมถึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยกหรือกีดกันผู้ให้บริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๕๖ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

นอกจากนี้ โดยที่การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นขั้นตอนซึ่งมีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนมีการออก ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป สำคัญของการรับฟัง ความคิดเห็นดังกล่าว จึงเป็นการรับฟังว่าสมควรกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการหรือไม่ และภายหลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว ผู้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งจะต้องใช้ดุลพินิจโดยพิจารณาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเพื่อประกอบ การพิจารณาออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวมทั้ง ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้จัดทำบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประกอบ การตัดสินใจออกประกาศต่อไป หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการพิจารณาทบทวนและแก้ไข ปรับปรุงร่างประกาศพิพาท จากเดิมที่กำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการในอัตรา ๐.๙๙ บาท ต่อนาที ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เป็นให้มีผลใช้บังคับ กับเฉพาะผู้ประกอบกิจการที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ กรณีจึงถือว่า ประกาศพิพาทได้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว



ดังนั้น ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๗๕/๒๕๖๔)

๓.๒ การจัดสรรรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อนำไปใช้ดำเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม นั้น แม้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะมีอำนาจตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ในอันที่จะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก็ตาม แต่การใช้อำนาจดังกล่าวก็ต้องพิจารณาถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้บังคับขณะเกิดกรณีพิพาท กำหนดเป็นบทบังคับให้ กสทช. กำหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยต้องกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการค่าใช้จ่าย และกำหนดบังคับให้ กสทช. หรือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา รวมทั้งกำหนดบังคับให้ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ได้รับอนุญาตโดยคำนึงถึงรายได้ของผู้รับใบอนุญาต และกำหนดบังคับให้ประกาศกำหนดจำนวนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่จะนำมาสนับสนุนผู้ได้รับอนุญาต กสทช. จึงมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด และโดยที่หน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเป็นหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามลำดับ โดยมีลักษณะเป็นการดำเนินการเป็นครั้งคราวตามแผนการ



ดำเนินการที่ กสทช. กำหนดขึ้น และหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมดังกล่าว มิได้มีลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระตามจำนวนที่แน่นอนเป็นรายปีดังเช่นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในกรณีอื่น อำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของผู้รับใบอนุญาต จึงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ กสทช. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น จำนวนเงินที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องนำส่งเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงต้องมีแผนการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมรองรับด้วย

การที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ เป็นผู้มีการะหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามจำนวนเงินรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี โดย กสทช. มิได้มีการประกาศแผนการดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขึ้นใช้บังคับ จึงเป็นกรณีที่ กสทช. ยังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มติของ กทค. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๔ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใช้บังคับอยู่เดิม ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ



และเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่สาม มีหน้าที่ต้องจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ให้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศแผนปฏิบัติการประจำปี ผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่ยื่นหนังสือแสดงความจำนงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตรายนั้นไม่สามารถดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมได้และมีหน้าที่ต้องจัดสรรรายได้เพื่ออุดหนุนให้แก่กองทุนตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ กำหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๙ จะต้องจัดสรรเงินรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามอัตราและวิธีการชำระ ดังต่อไปนี้ ๑๐.๑ ให้นำส่งรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี หรือตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมตามหน้าที่ที่ต้องจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้ากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ... หลังจากนั้น ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับแทนกฎหมายเดิม โดยกำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขึ้น ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ เป็นผู้มีภาระหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามจำนวนเงินรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เดิม) โดยสำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำส่ง



แบบแสดงการคำนวณค่าจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ทบทุนมติที่ประชุมดังกล่าว ต่อมา กทค. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ยืนยันผลการพิจารณาตามมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงาน กสทช. จึงมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำตามมติที่ประชุมโดยให้จัดสรรรายได้ให้แก่กองทุนและนำส่งแบบแสดงการคำนวณค่าจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ให้แก่สำนักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของ กทค. ในการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ประกาศแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เป็นกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมของ กทค. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมมีหน้าที่จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเป็นสำคัญ ซึ่งแม้มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ จะบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และมาตรา ๑๘ บัญญัติให้ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดตามมาตรา ๑๗ หรือในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นสมควรให้ผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องพิจารณาถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ แม้ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม



(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่สาม มีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินรายได้เพื่ออุดหนุนกองทุนร้อยละ ๔ ต่อปี หรือตามที่ กทช. กำหนด จะยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็กำหนดให้มีผลใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น เมื่อมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ที่ใช้บังคับขณะเกิดกรณีพิพาท กำหนดเป็นบทบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยต้องกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการค่าใช้จ่าย กำหนดบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องโดยต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา กำหนดบังคับให้ประกาศจำนวนค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ได้รับอนุญาตโดยคำนึงถึงรายได้ของผู้รับใบอนุญาต และกำหนดบังคับให้ประกาศกำหนดจำนวนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่จะนำมาสนับสนุนผู้ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ เมื่อหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเป็นหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามลำดับ โดยมีลักษณะเป็นการดำเนินการเป็นครั้งคราวตามแผนการดำเนินการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดขึ้น และหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระตามจำนวนที่แน่นอนเป็นรายปีดังเช่นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในกรณีอื่น อำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของผู้รับใบอนุญาต จึงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น จำนวนเงินที่ผู้รับใบอนุญาตที่จะนำส่งเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงต้องมีแผนการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมรองรับด้วย



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ เป็นผู้มีภาระหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามจำนวนเงินรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีการประกาศแผนการดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขึ้นใช้บังคับ จึงเป็นกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ กรณีจึงเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ แม้มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ จะให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อนำไปดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมได้ในสองกรณี กล่าวคือ กรณีที่หนึ่ง เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถจัดให้มีบริการโทรคมนาคมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดได้ หรือกรณีที่สอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นสมควรให้ผู้รับใบอนุญาตมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ก็ตาม แต่การใช้อำนาจทั้งสองกรณีย่อมต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องประกาศแผนดำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมก่อนด้วย เนื่องจากหากไม่มีการประกาศแผนดำเนินการดังกล่าวแล้ว ย่อมส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามอำเภอใจโดยผู้รับใบอนุญาตไม่อาจทราบเป็นการล่วงหน้า และขาดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่จะนำเงินที่เรียกเก็บจากผู้รับใบอนุญาตไปดำเนินการโครงการใด อย่างไร อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ



ดังนั้น มติของ กทค. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ เป็นผู้มีการหน้าที่ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามจำนวนเงินรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตแบบที่ ๒ ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่ ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนมติของ กทค. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๘๒/๒๕๖๔)

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

